

1500457-09.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... seguras do ofendido, a tipificar o delito de roubo.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de roubo em face da vítima empresa Mercado Livre, a condenação do acusado pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal é medida de rigor.

Já a imputação do crime de roubo do celular da vítima José Claudenor, como bem ponderado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500457-09.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500457-09.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu e Indiciado:

DANIEL VITOR DOS ANJOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

V I S T O S.

DANIEL VITOR DOS ANJOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, "j" (estado de calamidade pública), por duas vezes (vítimas José Claudenor Nemézio Júnior e empresa Mercado Livre), na forma do artigo 70 (concurso formal perfeito), todos do Código Penal porque, segundo consta da peça acusatória, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta de 11h40min, na Rua Honduras, altura do n. 349, Bairro Vila Guilherme, nesta cidade e Comarca, no mesmo contexto e mediante uma só ação, subtraiu, para si, com emprego de grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo, o aparelho de telefone celular da vítima José Claudenor Nemézio Júnior e também diversas mercadorias da empresa Mercado Livre, que eram transportadas pela empresa Basetex, avaliadas conjuntamente em R\$ 6.974,94, tudo conforme boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e entrega, autos de

reconhecimento de pessoa, auto de reconhecimento de objeto, auto de avaliação e demais elementos informativos acostados.

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 122-123). O denunciado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 164-165 e 170-171). Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas, um informante e interrogado o acusado (fls. 204-209).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a absolvição do réu pelo crime de roubo praticado contra a vítima José Claudenor Nemézio Júnior, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, e sua condenação como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, "j" relativamente à vítima empresa Mercado Livre, ambos do Código Penal. Requereu, ainda, a fixação do regime prisional inicial fechado (fls. 200-202).

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da reprimenda no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a fixação do regime inicial aberto (fls. 202-203).

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito contra a vítima empresa Mercado Livre está comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 06-12), pelo boletim de ocorrência (fls. 13-16), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17-18), pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 20), pelo auto de avaliação (fl. 21), pelos documentos (fls. 46-48) e pela prova oral produzida.

A autoria deste crime também restou comprovada e recai sobre a pessoa do acusado. Interrogado em Juízo, o réu admitiu ter subtraído as mercadorias que a vítima José estaria entregando. Que precisava de dinheiro. Relatou que estava na rua dos fatos, que era sem saída. Que esperou o ofendido fazer a entrega e o abordou, dizendo que era para ele esperar, pois pegaria as mercadorias e devolveria o carro. Que o ofendido não esboçou reação. Que pediu a chave e o documento do carro, assim como o celular dele. Que descarregou as mercadorias no mato. Que voltou e devolveu os objetos pessoais do ofendido, dentre eles o telefone, a chave e o carro. Que só subtraiu a mercadoria. Que praticou o crime por necessidade. Que não colocou a mão na cintura durante a abordagem, tampouco levantou a camisa para simular estar armado. Disse estar arrependido da sua conduta.

A vítima José Claudenor Nemézio Júnior declarou, perante o crivo do contraditório, que na data dos fatos fazia entregas para a empresa Mercado Livre. Que após realizar uma entrega e voltar para o carro, foi abordado por um indivíduo que anunciou o assalto. Que, a princípio, achou que fosse brincadeira pois o assaltante estava sem máscara. Que depois viu que de fato se tratava de um assalto, pois o indivíduo fez gesto de estar armado. Que o assaltante colocou a mão na cintura, levantou e mostrou parte da arma, dizendo estar armado e para o declarante não reagir. Que o assaltante pediu as chaves do carro e disse que iria levar a mercadoria e posteriormente devolveria seu veículo. Que acatou a ordem que lhe foi dada e aguardou no local, sendo que após cerca de 10 minutos o autor do roubo retornou com seu veículo e o entregou sem as mercadorias. Que, em seguida, o assaltante foi embora e o declarante acionou a polícia. Que o assaltante não subtraiu nenhum pertence do declarante, só as mercadorias da empresa. Que o seu celular não foi subtraído. Que ele não chegou a pedir o celular do declarante, o qual o deixou escondido no bolso. Que como o assaltante estava sem máscara, conseguiu ver o rosto dele. Que na Delegacia reconheceu o sujeito detido sem sombra de dúvidas. Que o assaltante se trata da pessoa do acusado. Que a intenção do acusado era levar só as mercadorias. Esclareceu que quando o acusado saiu com seu veículo, ligou para sua esposa para avisar que foi roubado. Que mora perto do local dos fatos. Que após o réu devolver seu carro, foi para sua casa e ligou para a polícia. No mais, realizou o reconhecimento pessoal do acusado sem sombra de dúvidas, tanto na Delegacia (fl. 19) como em Juízo (fl. 207).

A testemunha Willian Alves Silva, policial militar, narrou que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados por populares que havia uma carga roubada do Mercado Livre sendo comercializada em uma rua ali próxima. Que

se dirigiu até o local e lá verificou que havia três indivíduos no interior da residência. Que ainda do lado de fora, anunciou a abordagem e determinou que os indivíduos levantassem as mãos, ocasião em que um dos indivíduos, posteriormente identificado como DANIEL, levantou as mãos e disse: "perdi, perdi". Que em seguida adentrou ao recinto e localizou diversas mercadorias, algumas abertas e outras não. Que a residência pertencia a DANIEL e este informou que foi ele quem praticou o roubo das mercadorias e que os outros dois sujeitos não estariam envolvidos no roubo. Que conduziram os três para a Delegacia. Que fez contato com a vítima e esta reconheceu a mercadoria roubada. Que não participou do procedimento de reconhecimento de pessoa na Delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Márcio Eric Alves Feitoza, também policial militar.

O informante Igor Machado dos Anjos disse em Juízo que conhece DANIEL porque é tio dele. Que foi detido junto com o réu no dia dos fatos. Que foi até lá levar uma marmitta para o réu. Que quando chegou na casa do réu deparou-se com carga roubada. Que o réu disse que havia encontrado a mercadoria no matagal. Que não se recorda do réu ter dito "perdi perdi" quando da abordagem policial.

Examinando o contexto fático probatório carreado aos autos, portanto, verifica-se que restou devidamente provado que o acusado, na data dos fatos, praticou o delito de roubo contra a vítima empresa Mercado Livre.

Isso porque o Sr. José Claudenor Nemézio Júnior, que conduzia o veículo, foi categórica ao afirmar que foi abordado pelo acusado, o qual anunciou o assalto e simulando estar armado, subtraindo as mercadorias pertencentes à empresa Mercadoria Livre. As declarações dele, por sua vez, restaram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais que efetuaram a prisão do réu na casa deste, logo após a subtração, juntamente com as mercadorias subtraídas. Não bastasse isso, o Sr. José Claudenor Nemézio Júnior realizou o reconhecimento pessoal do acusado em ambas as fases da persecução penal.

O acusado, ademais, chegou a reconhecer a subtração, em que pese tenha alegado que não simulou estar armado durante a ação.

É importante salientar, no mais, que não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que a vítima e as testemunhas policiais tivessem algum motivo para eventualmente acusar o réu injustamente.

E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. No mais, não há razão para deslegitimar referidas declarações, pois prestadas de forma segura e coerente com as demais provas dos autos.

Há no processo, portanto, provas suficientes da autoria, bem como da subtração e da grave ameaça, esta consistente na simulação da arma de fogo pelo acusado, conforme declarações seguras do ofendido, a tipificar o delito de roubo.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de roubo em face da vítima empresa Mercado Livre, a condenação do acusado pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal é medida de rigor.

Já a imputação do crime de roubo do celular da vítima José Claudenor, como bem ponderado pelo Parquet, não restou suficientemente demonstrado pelas provas produzidas na fase judicial.

Com efeito, o ofendido negou em Juízo que seu celular tenha sido subtraído. E, além disso, não há outros elementos de provas aptos a corroborar referida acusação.

Assim, e como o artigo 155 do CPP veda a condenação criminal com base exclusivamente em elementos produzidos na fase policial, e como nesta fase vigora o in dubio pro reo, a absolvição quanto a esta imputação é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento com relação ao crime de roubo praticado pelo acusado em face da vítima empresa Mercado Livre.

Respeitando o sistema trifásico, passo à fixação da pena-base a partir do que prescreve o art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal em relação ao delito perpetrado. Não há registros de maus antecedentes, sendo relevante esclarecer que o processo que o acusado respondeu na Vara da Infância, enquanto menor de idade, não justifica o aumento da pena acima do

mínimo legal. Não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do denunciado. As consequências foram normais em relação ao delito perpetrado. As circunstâncias comportam valoração negativa, pois a vítima afirmou que o acusado simulou estar armado e foram subtraídos mais de R\$ 6.000,00 em mercadorias, embora parte delas tenha sido recuperada, tendo ainda o acusado demonstrado ousadia ao se apoderar do veículo do ofendido e posteriormente restitui-lo sem as mercadorias, tudo a evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta. Os motivos do crime foram normais em relação ao tipo. O comportamento da vítima não influenciou na perpetração do delito. Diante do asseverado, fixo a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase não há agravantes. O pleito do Ministério Público de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal (estado de calamidade) não comporta acolhimento, na medida em que não restou provado nos autos que a conduta criminosa praticada foi favorecida ou de alguma forma teve relação com o estado de calamidade então vigente. No mais, não incide a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi plena. Incide, todavia, a atenuante da menoridade relativa, razão pela reduzo a pena em 1/6. Entretanto, por ser inviável fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal previsto pela norma em abstrato, fixo-a no mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, deve ser fixada no montante equivalente 10 (dez) dias-multa, no piso.

Tendo em vista a pena aplicada e que parte das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente em desfavor do acusado por ter simulado portar arma de fogo durante a prática do roubo, conforme declarado pela vítima nas duas fases da persecução penal, bem como por ter sido subtraído mais de R\$ 6.000,00 em mercadorias, embora parte delas tenha sido recuperada, e, ainda, ter de se apoderado do veículo do ofendido por certo período de tempo, tudo a evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta e respectiva maior gravidade em concreto do delito perpetrado, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena aplicada com fundamento nos artigos 33 (especialmente seu §3º) e 59 do Código Penal.

No mais, considerando que se trata de delito praticado com grave ameaça contra a pessoa, apresenta-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tendo em vista a pena aplicada, inviável também a concessão do SURSIS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DANIEL VITOR DOS ANJOS SANTOS e o CONDENO às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal (vítima empresa Mercado Livre), bem como o ABSOLVO com relação à imputação do artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, "j" (vítima José Claudenor Nemézio Júnior), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por continuarem presentes os motivos que determinaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, agora, com a prolação da presente sentença condenatória, com o reconhecimento de que o crime foi praticado pelo acusado mediante simulação de arma de fogo, tudo a evidenciar maior risco para ordem pública, tenho que por maior razão a manutenção da prisão cautelar faz-se imperante, na medida em que, como dito, os fundamentos que a motivaram permanecem presentes e inclusive restaram reforçados, com exceção apenas do requisito atinente à conveniência da instrução criminal, que já se encerrou. RECOMENDO-O no estabelecimento prisional ADEQUADO (SEMIABERTO), tendo em vista o regime para cumprimento da pena que lhe foi imposta.

A respeito da possibilidade de manutenção da prisão cautelar, ainda que fixado o regime inicial semiaberto na sentença, tem-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO

DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO.

NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A AÇÃO PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTRIÇÃO PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO JÁ EFETUADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade quando a constrição processual está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelas graves circunstâncias em que ocorrido o delito - roubo majorado praticado em concurso com dois menores infratores - reveladoras do periculum libertatis exigido para a preventiva.

2. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.

3. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, o que já foi determinado pelo magistrado sentenciante.

4. Não é razoável manter o réu segregado durante o desenrolar da ação penal, diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação.

5. Recurso improvido.

(RHC 68.455/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Ainda considerando a fixação de regime semiaberto, expeça-se desde logo guia provisória de execução da pena para fins de observância pelo MM. Juízo da Execução do regime inicial imposto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento das penas aplicadas.

P. I. C.

Francisco Morato, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA